EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA — PRD, pessoa jurídica de direito privado, com registro definitivo perante o Tribunal Superior Eleitoral e no Cartório do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas de Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 49.054.431/0001-20, com sede na Avenida Angélica, nº 321, sala 68, Santa Cecília, São Paulo/SP, CEP 01.227-000, neste ato representado por seu Presidente Nacional, **MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 080.406.382 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 020.824.217-16, e por seu Secretário Executivo **OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE**, brasileiro, casado, portador do RG nº 9.959.998-3 e inscrito no CPF sob o nº 025.938.178-01, partido político de âmbito nacional, com representação no Congresso Nacional (documento anexo), legitimado universal para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade nos termos do art. 103, VIII, da Constituição da República, por seus advogados ao final assinados (instrumento de mandato incluso), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, I, *a*, da Constituição e na Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

(com pedido de medida cautelar)

em face de dispositivos do Decreto nº 12.975, de 20 de maio de 2026 — que alterou o Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016, regulamentador da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) —, por afronta aos arts. 1º, caput e parágrafo único; 2º; 5º, II, IV, IX, X, XII, XIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIV e LV; 22, I, IV, XXIX e XXX; 37, caput; 49, V; 84, IV e VI, a; 131; e 220 da Constituição da República, e ao art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I — DA DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO OU DEPENDÊNCIA

1. Requer-se, preliminarmente, a verificação de prevenção ou dependência (arts. 77-B, 126 e 127 do RISTF; arts. 55, § 3º, e 286, III, do CPC), dada a correlação temática entre os dispositivos impugnados e os Recursos Extraordinários nº 1.037.396

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

(Tema 987, Rel. Min. Dias Toffoli) e nº 1.057.258 (Tema 533, Rel. Min. Luiz Fux), julgados em conjunto, nos quais se fixou a inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 e o regime de responsabilização dos provedores de aplicações de internet, matéria que o decreto pretende, por vias transversas e extrapolando a competência regulamentar, disciplinar. Requer-se a distribuição da presente ação por prevenção ou dependência ao respectivo Relator do leading case (RE nº 1.037.396, Tema 987), em homenagem à coerência da jurisdição constitucional sobre a matéria e à prevenção de decisões conflitantes.

II — DA SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL

2. A presente ação não tem por finalidade negar a gravidade de ilícitos praticados em ambiente digital, nem impedir a remoção célere de conteúdos relacionados a terrorismo, exploração sexual de crianças e adolescentes, induzimento ao suicídio, racismo, violência contra a mulher, tráfico de pessoas, fraudes, publicidade enganosa ou crimes contra o Estado Democrático de Direito, quando presentes os requisitos constitucionais e legais próprios.

3. O núcleo da controvérsia é outro, e é estritamente de competência e de forma: saber se o Chefe do Poder Executivo, por decreto regulamentar, pode converter uma disciplina legal de princípios, garantias, direitos e deveres — construída pelo Congresso Nacional no Marco Civil da Internet — em regime administrativo-sancionatório que restringe a liberdade de expressão e a atividade dos provedores de internet, sem que lei alguma as estabeleça.

4. A resposta constitucional é negativa, por **formal e material**. O Decreto nº 12.975/2026 não apenas operacionaliza comandos legais preexistentes. Ele institui um regime inteiramente novo: (i) responsabilidade administrativa dos provedores de internet e apuração de infrações por agência reguladora, à qual atribuiu poder de polícia (arts. 16-B, § 2º; 16-I; 19-A); (ii) poder de a Advocacia-Geral da União notificar a remoção de conteúdo de terceiros (art. 16-N, § 1º); e (iii) deveres de monitoramento e de guarda de dados em direta ofensa ao sigilo e à proteção de dados (arts. 15-A e 16-C). Nenhum desses elementos (infração, sanção, competência sancionadora) encontra base em lei formal.

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

5. **Formalmente**, o Decreto cria normas primárias, dirigidas a particulares e reservadas à lei (arts. 5º, II; 22; 84, IV, da CF): a pretexto de regulamentar, legisla. Nenhum título legal o ampara: o catálogo sancionatório do Marco Civil (art. 12) alcança estritamente as infrações de guarda e proteção de dados (arts. 10 e 11), não a moderação de conteúdo; a LGPD (Lei nº 13.709/2018) limita-se ao tratamento de dados pessoais; e o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (Lei nº 15.211/2025) outorgou à ANPD competência estrita à proteção de crianças e adolescentes. **Materialmente**, o ato pune sem tipicidade determinada (art. 5º, XXXIX; art. 37, da CF) e, pela vagueza dos conceitos abertos que erige em pressuposto de sanção, viola o devido processo (art. 5º, LIV e LV) e converte critérios de responsabilização civil em punição administrativa *ex nihilo*, projetando sobre a liberdade de expressão um efeito inibidor incompatível com os arts. 5º, IX, e 220.

6. Também não se pretende, nesta ação, rediscutir a autoridade da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal nos Temas 533 e 987 da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do Marco Civil da Internet e se fixou regime transitório enquanto não sobrevier nova legislação. Ao contrário: justamente porque o próprio Supremo apelou ao Congresso Nacional para que elaborasse legislação capaz de sanar as deficiências do regime vigente. A ressalva do item 12 da tese firmada no julgamento dos embargos de declaração salvaguardou o poder regulamentar executivo estritamente para a fiscalização e apuração das obrigações estruturais emanadas do próprio julgado, não o de criar infrações, sanções e atribuições.

III — DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

III.1 — Da competência do Supremo Tribunal Federal

7. Compete a essa Corte processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, nos termos do art. 102, I, *a*, da Constituição. O ato impugnado é decreto presidencial de âmbito federal, dotado — como adiante se demonstrará — de densidade normativa primária, o que atrai a competência do Supremo Tribunal Federal.

III.2 — Da legitimidade ativa e da pertinência temática

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

8. O Requerente é partido político com registro definitivo perante o Tribunal Superior Eleitoral e representação no Congresso Nacional, enquadrando-se no rol de legitimados universais para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, VIII, da Constituição da República). Por se cuidar de legitimado universal, é dispensada a demonstração de pertinência temática, conforme jurisprudência pacífica dessa Corte. A legitimidade ativa é, portanto, indubitável, comprovando-se a representação parlamentar por meio da certidão de composição partidária e do documento de representação no Congresso Nacional ora anexados.

III.3 — Do cabimento da ADI contra decreto com densidade normativa primária

9. É certo que, em regra, decretos meramente regulamentares, quando apenas contrariem a lei regulamentada, ensejam crise de legalidade, e não de constitucionalidade direta. Essa orientação, contudo, não se aplica quando o decreto deixa de ser simples ato de execução e passa a inovar primariamente na ordem jurídica, estipulando direitos, deveres, competências, infrações e responsabilidades sem base legal suficiente. Nesse caso, a ofensa não é à lei, mas diretamente à Constituição.

10. Para esse Supremo Tribunal Federal, o que define a sindicabilidade do ato em controle concentrado é o seu **conteúdo normativo, e não a sua forma**: atos infralegais que inovam originariamente na ordem jurídica equiparam-se, materialmente, a regulamentos autônomos e sujeitam-se à ação direta (cf. ADI 1.435-MC/DF, Rel. Min. Francisco Rezek, na qual já se distinguia o decreto meramente executivo daquele que inova primariamente; ADI 1.748-MC/RJ; e ADI 5.478/DF, esta última admitindo o exame de decreto que, a pretexto de regulamentar, alterou alíquotas tributárias). Nessas hipóteses, a ofensa é direta à Constituição, especialmente ao art. 84, IV, que limita os decretos regulamentares à fiel execução da lei; ao art. 5º, II, que consagra a legalidade; ao art. 2º, que protege a separação dos Poderes; ao art. 1º, parágrafo único, que submete o exercício do poder estatal à soberania popular; ao art. 49, V, que confere ao Congresso Nacional a competência para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar — o que demonstra que a própria Constituição trata a exorbitância regulamentar como categoria de natureza constitucional, e não como mera ilegalidade; e ao art. 22, que

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

reserva ao legislador federal a disciplina de direito civil, informática, telecomunicações, propaganda comercial e proteção de dados pessoais.

11. O presente caso insere-se nessa exceção. Os dispositivos impugnados se dirigem a particulares, e não apenas à Administração; criam deveres autônomos de conduta; estruturam regime de responsabilidade e fiscalização; ampliam competência de autoridade administrativa; e conferem margem de conformação normativa a conceitos abertos em matéria de liberdade de expressão. A superveniência da tese fixada nos Temas 533 e 987 também não desloca a controvérsia para o plano da legalidade. A tese fixou regime de responsabilidade; não definiu infrações, não cominou sanções nem instituiu a competência sancionadora de autoridade administrativa. Ao estabelecê-los, portanto, o decreto inova primariamente. E o vício é aferível sem exegese do Marco Civil ou da tese: basta constatar a ausência de lei formal. A ofensa é direta, não reflexa. A ação direta é, portanto, cabível.

III.4 — Do pedido subsidiário de recebimento como ADPF (fungibilidade)

12. Subsidiariamente, caso essa Corte entenda pela inadequação estrita da via eleita em relação a algum núcleo normativo, requer-se o recebimento da presente demanda como **arguição de descumprimento de preceito fundamental**, por força do princípio da fungibilidade entre as ações do controle abstrato, reiteradamente admitido por esse Tribunal (cf. ADPF 72-QO/PA). O pedido é particularmente pertinente quanto aos dispositivos de feição executória, em relação aos quais eventual leitura restritiva do cabimento da ADI por suposta ofensa reflexa não subsiste em sede de ADPF, cujo parâmetro são os preceitos fundamentais diretamente atingidos: legalidade, separação dos Poderes, liberdade de expressão, devido processo legal, reserva legal e princípio democrático; há controvérsia constitucional relevante sobre a validade do ato. Presentes os requisitos da Lei nº 9.882/1999: (i) lesão direta a preceitos fundamentais; (ii) controvérsia constitucional relevante e atual sobre a validade do ato; e (iii) subsidiariedade, pois inexiste outro meio processual objetivo igualmente eficaz para neutralizar, em abstrato e com efeito vinculante, os efeitos do ato impugnado.

IV — DO OBJETO E DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

13. Impugnam-se os dispositivos do Decreto nº 12.975/2026 que, sob a forma de alteração do Decreto nº 8.771/2016, inovam primariamente na ordem jurídica. Em atenção ao art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999, **reproduzem-se a seguir, em sua integralidade, os textos normativos impugnados**, na redação conferida pelo Decreto nº 12.975/2026, conforme publicação no Diário Oficial da União de 21 de maio de 2026:

Art. 1º (na parte impugnada — inciso III, alínea "b", e inciso IV)

"Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, para dispor sobre os deveres dos provedores de conexão e de aplicações de internet, e abrange os seguintes aspectos:

I - hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de dados na internet e de degradação de tráfego;

II - deveres e procedimentos de guarda e proteção de dados por provedores de conexão e de aplicações de internet, e outros relativos a conteúdo gerado por terceiros e proteção a direitos dos usuários de internet;

III - medidas de transparência:

a) na requisição de dados cadastrais pela administração pública; e

b) no cumprimento do dever de cuidado dos provedores de aplicações de internet no âmbito de seus serviços; e

IV - parâmetros para fiscalização e apuração das infrações previstas na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014." (NR)

Art. 15-A

"Art. 15-A. O dever de guarda de registros de endereço IP pelos provedores de conexão e pelos provedores de aplicações de internet, previsto nos art. 13 e art. 15 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, abrangerá a porta lógica de origem associada sempre que necessário para a identificação inequívoca do terminal de origem ou do próximo enlace de rede.

§ 1º O dever de guarda da porta lógica de origem independerá de prévia requisição e recairá autonomamente sobre cada provedor.

§ 2º O fornecimento da porta lógica de origem e dos dados a ela vinculados observará o disposto nos art. 10 e art. 22 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014." (NR)

Capítulo III-A — Da responsabilidade dos provedores de aplicações de internet (arts. 16-A a 16-P)

"Art. 16-A. São deveres dos provedores de aplicações de internet: I - constituir e manter sede e representante legal no País, com poderes para: a) responder perante as esferas

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

administrativa e judicial; b) prestar às autoridades competentes informações relativas: 1. ao funcionamento do provedor; 2. às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; 3. aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; e 4. às regras para perfilamento de usuários, à veiculação de publicidade e ao impulsionamento remunerado de conteúdos; c) cumprir determinações judiciais; e d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer; II - disponibilizar canal de denúncia permanente e de fácil acesso, para recebimento e tratamento das notificações que inclua expressamente a possibilidade de notificação de conteúdos criminosos ou ilícitos; III - adotar medidas para impedir a operação de rede artificial de distribuição de conteúdos ilícitos; e IV - adotar meios necessários para garantir a segurança e a transparência dos serviços. Parágrafo único. O representante legal de que trata o inciso I do *caput* será constituído na forma de pessoa jurídica e as suas informações para contato estarão facilmente acessíveis no sítio eletrônico do representado.

Art. 16-B. Os provedores de aplicações de internet que realizem intermediação de conteúdo gerado por terceiro serão responsabilizados em caso de falha sistêmica na indisponibilização imediata de conteúdo que caracterize: I - crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo (Lei nº 13.260/2016); II - crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação (art. 122 do Código Penal); III - incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero, inclusive condutas homofóbicas e transfóbicas (arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716/1989); IV - crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propaguem ódio ou aversão a mulheres (Lei nº 10.446/2002, Lei nº 11.340/2006, Lei nº 14.192/2021 e arts. 141, § 3º, 146-A, 147, § 1º, 147-A e 147-B do Código Penal); V - crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, exploração sexual de crianças e adolescentes e crimes graves contra crianças e adolescentes (arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B e 218-C do Código Penal e arts. 240, 241-A, 241-C e 241-D da Lei nº 8.069/1990); VI - tráfico de pessoas (art. 149-A do Código Penal); e VII - condutas e atos tipificados nos art. 286, parágrafo único, art. 359-L, art. 359-M, art. 359-N, art. 359-P e art. 359-R do Código Penal. § 1º Incorrerá em falha sistêmica o provedor de aplicações de internet que não comprovar a adoção de medidas adequadas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos referidos no *caput* que: I - forneçam, conforme o estado da técnica, os níveis mais elevados de segurança para o tipo de serviço que oferecem; e II - inibam a circulação massiva dos conteúdos de que tratam os incisos I a VII do *caput*. § 2º A avaliação da ocorrência de

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

falha sistêmica será feita pela autoridade competente a partir de mecanismos de supervisão e análise periódica. § 3º A existência de conteúdos ilícitos referidos no *caput* de forma isolada não caracteriza, por si só, falha sistêmica, hipótese em que será aplicado o disposto no art. 16-G. § 4º Os provedores de aplicações de internet de que trata o *caput* deverão disponibilizar às autoridades competentes as informações e os dados que permitam verificar a adoção e a aplicação das medidas de que trata o § 1º. § 5º Em relação aos crimes de que trata o inciso V do *caput*, aplica-se, no que couber, o disposto na Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025.

Art. 16-C. Os provedores de aplicações de internet deverão, sem prejuízo do dever de cuidado, monitorar, identificar, avaliar e gerir, de forma diligente, os riscos sistêmicos criados ou potencializados pelas suas atividades ou pela circulação dos conteúdos referidos no art. 16-B.

Art. 16-D. A notificação sobre conteúdo criminoso ou ilícito realizada por meio do canal de que trata o art. 16-A, *caput*, inciso II, deverá conter, sob pena de nulidade: I - elementos que permitam identificar a possível conduta criminosa ou ilícita, ou, na hipótese de que trata o art. 16-J, parágrafo único, a indicação da respectiva decisão judicial; II - informações que permitam a identificação específica do conteúdo criminoso ou ilícito a ser indisponibilizado; e III - identificação do notificante e, quando couber, indicação do fundamento de sua legitimidade. Parágrafo único. A autoridade competente poderá regulamentar: I - a forma de notificação e de contestação; II - o prazo para remoção do conteúdo e da resposta ao notificante; III - os legitimados a notificar; IV - o prazo de contestação do responsável pelo conteúdo; e V - os demais procedimentos necessários.

Art. 16-E. Após o recebimento de notificação de crime ou ato ilícito, o provedor de aplicações de internet deverá: I - confirmar ao notificante o recebimento da notificação; e II - avaliar o teor da notificação e adotar as providências pertinentes, observado o seguinte: a) em caso de remoção, comunicará a decisão ao notificante e ao usuário que publicou o conteúdo e informará o fundamento específico da remoção e os meios de contestá-la; b) em caso de não remoção, comunicará ao notificante e informará o fundamento específico da manutenção e os meios de contestá-la; e c) em caso de reconsideração após contestação, comunicará o usuário que publicou o conteúdo e o notificante, com a respectiva fundamentação.

Art. 16-F. Os provedores de aplicações de internet deverão adotar medidas para coibir o uso ilícito ou abusivo dos instrumentos de notificação, em especial aqueles que atentem contra o direito à liberdade de expressão.

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

Art. 16-G. Sem prejuízo dos deveres previstos nos art. 16-A, art. 16-B e art. 16-C, os provedores de aplicações de internet deverão indisponibilizar, em resposta às notificações de que tratam o art. 16-D e o art. 16-E, o conteúdo gerado por terceiros que configure crime conforme a legislação nacional, excetuados os crimes contra a honra. § 1º O provedor poderá manter o conteúdo disponível quando, após análise diligente e fundamentada, concluir existir dúvida razoável sobre o caráter criminoso do conteúdo, considerada a proporcionalidade entre a dúvida e a gravidade do crime, hipótese em que comunicará ao notificante as razões da não indisponibilização. § 2º Com o objetivo de assegurar a liberdade de expressão, a aplicação das medidas previstas neste artigo considerará o contexto das publicações, a liberdade religiosa e de crença e a eventual finalidade informativa, educativa ou de crítica, sátira e paródia.

Art. 16-H. Os provedores de aplicações de internet, ao identificarem ou concluírem pela existência de conteúdo relativo às condutas criminosas, deverão encaminhar o conteúdo e as informações necessárias à identificação da autoria e da materialidade dos crimes ao Poder Público. Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disciplinará a forma de cumprimento deste artigo, inclusive quanto à possibilidade de encaminhamento das informações ao órgão central responsável por recebê-las, processá-las e disponibilizá-las às autoridades competentes, resguardadas as atribuições constitucionais e legais dos entes federativos.

Art. 16-I. Na apuração da responsabilidade administrativa do provedor de aplicações de internet pelo descumprimento do disposto no art. 16-G, a autoridade competente avaliará a atuação diligente, proporcional e célere do provedor no tratamento das notificações recebidas, vedada a responsabilização fundada exclusivamente na manutenção ou na remoção isolada de conteúdos objeto de notificação. Parágrafo único. É vedada à autoridade competente a notificação de provedores de aplicações de internet para moderação de conteúdos criminosos ou ilícitos de forma isolada.

Art. 16-J. A responsabilização de provedor de aplicações de internet por conteúdo gerado por terceiro dependerá de ordem judicial específica, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, nas hipóteses: I - de crimes e atos ilícitos contra a honra; e II - dos serviços de que trata o art. 16-O. Parágrafo único. Na hipótese de sucessivas replicações do fato ofensivo reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de aplicações de internet que realizem intermediação de conteúdo gerado por terceiros deverão remover as publicações com conteúdos idênticos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial.

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

Art. 16-K. Os provedores de aplicações de internet que, mediante pagamento, disponibilizem ferramentas para anúncio ou impulsionamento de conteúdo adotarão medidas adequadas para vedar a contratação de conteúdo que configure crime ou ato ilícito.

Art. 16-L. Presume-se a responsabilidade do provedor de aplicações de internet quando o conteúdo ilícito for veiculado em anúncios, impulsionamentos pagos ou distribuído por meio de redes artificiais de distribuição de conteúdos, independentemente de notificação. Parágrafo único. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para indisponibilizar o conteúdo.

Art. 16-M. Os provedores de aplicações de internet que, mediante pagamento, disponibilizem ferramentas para anúncio ou impulsionamento de conteúdo deverão manter, pelo prazo de um ano, contado do encerramento da veiculação, as informações relativas a cada anúncio ou impulsionamento e aos respectivos anunciantes. Parágrafo único. A autoridade competente poderá regulamentar a forma de acesso às informações de que trata este artigo, de modo a possibilitar a fiscalização dos deveres dos provedores, respeitadas as competências da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Art. 16-N. Sem prejuízo dos deveres previstos nos art. 16-A a art. 16-M, os provedores de aplicações de internet indisponibilizarão, em resposta à notificação, o conteúdo gerado por terceiros que constitua publicidade enganosa, abusiva ou fraudulenta, nos termos do art. 37 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). § 1º A notificação poderá ser feita por autoridade integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ou, quando relacionada a políticas públicas, pela Advocacia-Geral da União. § 2º O conteúdo que não for claramente identificável pelo usuário como publicidade será considerado publicidade enganosa.

Art. 16-O. Os deveres previstos nos art. 16-B a art. 16-J não se aplicam às seguintes categorias de serviços: I - serviços de e-mail; II - serviços de mensageria instantânea, exclusivamente quanto às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, XII, da Constituição); e III - serviços de comunicação audiovisual em grupo restrito.

Art. 16-P. A autoridade competente poderá definir critérios diferenciados para o cumprimento dos deveres previstos nos art. 16-A a art. 16-J e art. 16-M, considerados o porte econômico do operador, o nível de interferência na circulação de conteúdo de

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

terceiros, o estado da técnica e o risco envolvido no serviço, especialmente quanto aos pequenos provedores." (NR)

Art. 19-A

"Art. 19-A. A Agência Nacional de Proteção de Dados — ANPD atuará na regulação, na fiscalização e na apuração de infrações quanto à garantia dos direitos dos usuários e ao cumprimento dos deveres dos provedores de aplicações de internet, em especial aqueles previstos nos art. 16-A a 16-P deste Decreto, nos termos: I - da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, especialmente quanto ao disposto nos art. 10 a art. 12; II - da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018; e III - da Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025." (NR)

Art. 20-A

"Art. 20-A. Os provedores de aplicações de internet deverão editar termos e condições de uso e outras formas de autorregulação que abranjam, necessariamente: I - o sistema de notificações; II - o devido processo; e III - os relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. § 1º As regras de que trata o *caput* deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. § 2º A autorregulação será considerada elemento de comprovação de boa-fé para a apuração de infrações quando tiver como finalidade a criação de padrões técnicos e de governança que visem a proteger os direitos dos usuários de internet previstos na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014." (NR)

Art. 2º

"Art. 2º Este Decreto entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação."

14. Em síntese do conteúdo normativo impugnado: o art. 1º, III, "b", acrescenta ao objeto do regulamento para alcançar a transparência no cumprimento do dever de cuidado dos provedores, sendo o inciso IV (parâmetros para fiscalização e apuração de infrações) de redação preexistente ao Decreto nº 12.975/2026; o art. 15-A amplia o dever de guarda de dados técnicos, incluída a porta lógica de origem, independentemente de prévia requisição; os arts. 16-A a 16-P instituem capítulo autônomo de responsabilidade dos provedores de aplicações, com deveres gerais, dever de cuidado, falha sistêmica, gestão de riscos sistêmicos, notificação, indisponibilização, encaminhamento de informações ao Poder Público, regras sobre anúncios e impulsionamentos, presunção de responsabilidade e critérios diferenciados de cumprimento definidos pela autoridade competente; o art. 16-N, § 1º, atribui à Advocacia-Geral da União poder de notificação; o art. 19-A atribui à ANPD

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

competência de regulação, fiscalização e apuração de infrações; e o art. 20-A impõe deveres de autorregulação e de transparência.

15. A impugnação alcança os dispositivos **15-A; 16-B, § 2º; 16-C; 16-D; 16-E; 16-F; 16-G, *caput*; 16-H; 16-I; 16-N; e 19-A** naquilo em que: (i) criam obrigações primárias não previstas em lei formal; (ii) estabelecem regime administrativo de fiscalização, apuração de infrações e responsabilização sancionatória sem suporte legal (arts. 16-I e 19-A), inclusive ao fazer incidir o catálogo do art. 12 da Lei nº 12.965/2014 sobre conduta diversa da prevista em seus arts. 10 e 11; (iii) ampliam a competência da ANPD e da AGU; (iv) permitem densificação infralegal de conceitos abertos em matéria de liberdade de expressão; e (v) conferem efeitos normativos próprios a notificações e procedimentos não previstos com tal alcance na Lei nº 12.965/2014. Ainda, por arrastamento e dependência lógica (inconstitucionalidade consequencial), **o art. 1º, III, "b", os arts. 16-K, 16-M e 16-P e os arts. 16-J e 16-O na** estrita medida em que aplicam o regime ora invalidado, preservado apenas o núcleo coincidente com a tese vinculante.

16. Sem prejuízo do pedido principal de declaração de inconstitucionalidade, formula-se pedido subsidiário de interpretação conforme, sem redução de texto, para (i) sobrepor o prazo de 60 dias que a decisão vinculante (item 14) contou da publicação da ata dos embargos de declaração ao **art. 2º do Decreto nº 12.975/2026**; (ii) considerar o **art. 1º, IV**, de redação preexistente (Decreto 8.771/2016), lícito somente quando referido às infrações dos arts. 10 e 11 (art. 12 do Marco Civil); e (iii) dar ao **art. 16-L** a redação do item 4 da tese, na qual se presume a culpa (relativa), não a responsabilidade. Cabe destacar que os **arts. 16-A**, **16-B, *caput* e incisos** e **20-A** reproduzem a tese vinculante e, por isso, devem ser preservados. Abaixo a matriz de inconstitucionalidade sintetizada por núcleos.

Dispositivo impugnado	Vício constitucional
Art. 1º, III, "b", e IV — amplia o objeto do regulamento para dever de cuidado, transparência e	Transformação do regulamento de execução em fonte de regime administrativo material, em afronta aos arts. 5º, II, e 84, IV, da Constituição. O inciso IV é de redação preexistente ao decreto: não se impugna em si, mas por interpretação conforme, para alcançar apenas as infrações dos arts. 10 e 11 (art. 12 do Marco

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

parâmetros de fiscalização	Civil); a inovação de 2026 é a alínea "b", impugnada por arrastamento.
Art. 15-A — estende o dever de guarda à porta lógica de origem, sem prévia requisição	Densificação infralegal de obrigação que interfere em privacidade e proteção de dados e sigilo das comunicações, matérias sujeitas à reserva legal (art. 22, IV e XXX). Sem correspondência na tese do leading case.
Arts. 16- B, § 2º, e 16-C — falha sistêmica avaliada pela autoridade competente e gestão de riscos sistêmicos	Criação de obrigações primárias e de categorias de responsabilização não previstas em lei formal, com conceitos indeterminados e efeitos sancionatórios. o deslocamento da falha sistêmica do plano civil-judicial para o administrativo ofende a reserva de jurisdição (art. 5º, XXXV). Os **arts. 16-A e 16-B, caput e incisos**, reproduzem a tese (itens 10 e 5).
Arts. 16-D a 16-H — notificação extrajudicial, indisponibilização e encaminhamento ao Poder Público	Procedimento extrajudicial e administrativo com efeitos sobre liberdade de expressão e responsabilidade, fora das hipóteses legais expressas. O art. 16-H (reporte) carece de base legal. O único dever legal de remover e comunicar é o art. 27 da Lei nº 15.211/2025, restrito à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O **art. 16-J** reproduz a tese (honra e replicações) e é impugnado apenas por arrastamento.
Art. 16-I — responsabilização administrativa do provedor pela moderação de conteúdo	Regime sancionatório sem suporte legal: o art. 12 da Lei nº 12.965/2014 só alcança infrações aos arts. 10 e 11 (dados e registros), em afronta aos arts. 5º, II e XXXIX, e 37, caput, da Constituição.
Arts. 16-K a 16-N — anúncios, impulsionamentos, publicidade e presunção de responsabilidade	Legislação material sobre direito civil, consumo e propaganda comercial por decreto, em afronta ao art. 22, I e XXIX, e ao art. 5º, II, da Constituição. Os arts. **16-K e 16-M** são impugnados por arrastamento; o art. **16-L** não se anula, comportando interpretação conforme, pois a tese presume a "culpa relativa", não a responsabilidade (item 11).
Arts. 16-O e 16-P — âmbito de aplicação e critérios diferenciados de cumprimento	Delegação infralegal de elementos essenciais de regime administrativo-sancionatório, com déficit de taxatividade. O **art. 16-O** reproduz a tese (item 3.4) em recorte mais estreito, omitindo a categoria residual (d) "a outros provedores de aplicações de internet que não possuam interferência no fluxo comunicativo e informacional" e expondo comunicações privadas protegidas pelo sigilo (art. 5º, X e XII); ambos impugnados por arrastamento.
Art. 16-N, § 1º — notificação extrajudicial de remoção atribuída à Advocacia-Geral da União	Competência criada por decreto, sem previsão legal, em afronta ao art. 131 da Constituição e à Lei Complementar nº 73/1993, com risco de censura indireta.

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

Art. 19-A — competência regulatória, fiscalizatória e de apuração da ANPD	Ampliação infralegal da competência da ANPD, cuja lei de regência a vincula à proteção de dados pessoais, em afronta ao art. 37, *caput*, da Constituição.
Art. 20-A — deveres de autorregulação e de transparência	Reproduz a tese vinculante (autorregulação, itens 7 a 9) e não é impugnado; ressalva-se apenas que o § 2º pressupõe uma "apuração de infrações" administrativa que carece de base legal.
Art. 2º — vigência em 60 dias da publicação do decreto	Sobreposição ao prazo de 60 dias do item 14 da tese (contado da publicação da ata dos embargos); interpretação conforme para que a eficácia das obrigações estruturais não se inicie antes (art. 5º, *caput* e XXXVI; art. 27 da Lei nº 9.868/1999).

17. Antes de demonstrar cada um desses vícios, convém fixar o paradigma à luz do qual o excesso do decreto se afere. A inconstitucionalidade aqui sustentada não é abstrata: mede-se pelo contraste entre o que o Congresso Nacional deliberou, por lei formal, no Marco Civil da Internet, e o que o Poder Executivo pretendeu impor por decreto. Por isso, a trajetória legislativa da Lei nº 12.965/2014 e as opções estruturantes que dela resultaram são premissa necessária da análise que segue.

V — DAS PREMISSAS NECESSÁRIAS: O QUE ESTA AÇÃO NÃO DISCUTE

18. Antes de examinar os vícios do decreto, convém delimitar negativamente o objeto da ação.

19. Primeiro: não se sustenta imunidade de conteúdos ilícitos. Crimes e atos ilícitos praticados no ambiente digital devem ser reprimidos pelos instrumentos previstos na Constituição, na legislação penal, civil, eleitoral, consumerista, de proteção de crianças e adolescentes, de proteção de dados pessoais e no próprio Marco Civil da Internet.

20. Segundo: não se questiona que plataformas digitais possam ter deveres de diligência proporcionais à sua atividade, ao seu porte, ao risco criado e ao grau de interferência que exercem sobre a circulação de conteúdos. O ponto é que deveres materiais, responsabilidades, presunções e sanções devem ser definidos por lei formal, e não por decreto.

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

21. Terceiro: não se pede a revisão da tese fixada pelo STF nos Temas 533 e 987. O contrário, busca-se preservá-la em seu âmbito próprio, o da responsabilização civil sob controle jurisdicional. Reconhece-se que a decisão ressalva os poderes de regulamentar e de organizar a Administração (item 12 da tese); essa ressalva, contudo, preserva poderes existentes nos seus limites constitucionais e "nos termos desta decisão", sem delegar ao Executivo a criação, por decreto, de regime administrativo-sancionador. Tanto é que a própria decisão, em sede de embargos de declaração, manteve o apelo ao Congresso Nacional para legislar a matéria.

22. Quarto: não se nega que a proteção do Estado Democrático de Direito constitua valor constitucional de máxima relevância. Sustenta-se, porém, que expressões abertas efetivamente adotadas pelo decreto — como *falha sistêmica, riscos sistêmicos, circulação massiva, rede artificial de distribuição, medidas adequadas de prevenção ou remoção* e *níveis mais elevados de segurança* —, bem como a incorporação de crimes contra o Estado Democrático de Direito por mera remissão a tipos penais (art. 286, parágrafo único, e arts. 359-L a 359-R do Código Penal), somente podem gerar deveres, responsabilização ou sanções quando ancoradas em lei formal suficientemente determinada. A gravidade do bem jurídico protegido reforça, e não reduz, a exigência de legalidade estrita.

VI — DO HISTÓRICO LEGISLATIVO DO MARCO CIVIL DA INTERNET

23. A Lei nº 12.965/2014 não foi produto de regulação episódica ou improvisada. O Marco Civil da Internet resultou de processo legislativo amplo, precedido de consultas públicas, consolidado no PL nº 2.126/2011, em substitutivo apresentado no âmbito da Câmara dos Deputados, com redação final do PL nº 2.126-B/2011, relatoria do Deputado Alessandro Molon, e posterior revisão pelo Senado Federal como PLC nº 21/2014.

24. O histórico legislativo revela que o Congresso Nacional deliberou precisamente sobre os pontos agora reconfigurados pelo decreto: liberdade de expressão, privacidade, proteção de dados, neutralidade de rede, responsabilidade dos provedores, retirada de conteúdo, notificação extrajudicial, ordem judicial, contraditório, ampla defesa e limites do poder regulamentar.

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

25. A redação final do projeto estabeleceu que a disciplina do uso da internet tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como a pluralidade, a diversidade, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e a finalidade social da rede. Também definiu, como princípio, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição, ao lado da privacidade, da proteção de dados pessoais e da responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei.

26. No Senado Federal, os pareceres ressaltaram a centralidade da liberdade de expressão e a natureza participativa da rede. O parecer da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática destacou que a internet nasceu sob os signos da liberdade, da pluralidade, do compartilhamento e do conhecimento, abrindo espaço para a disseminação das mais variadas ideias, reconhecendo, ainda, que o mundo da liberdade também é o mundo dos abusos, razão pela qual o Marco Civil buscou conciliar direitos dos usuários, deveres dos agentes econômicos e instrumentos para repressão de ilícitos.

27. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, por sua vez, afirmou a constitucionalidade do PLC nº 21/2014 porque cabia à União legislar sobre direito civil, informática e telecomunicações, nos termos do art. 22, I e IV, da Constituição. Mais relevante ainda: ao analisar a juridicidade da proposição, a CCJ ressaltou que a matéria era adequada precisamente porque veiculada por lei, com inovação no ordenamento jurídico, generalidade, potencial coercitividade e compatibilidade com o sistema constitucional.

28. Essa constatação é decisiva para o presente caso. Aquilo que justificou a constitucionalidade do Marco Civil — a disciplina por lei formal, aprovada pelo Congresso Nacional — falta ao Decreto nº 12.975/2026. Os mesmos elementos que caracterizam a juridicidade de uma lei (inovação, generalidade e coercitividade) evidenciam o vício de um decreto que cria obrigações primárias sem base legal suficiente.

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

VII — DAS OPÇÕES LEGISLATIVAS ESTRUTURANTES DO MARCO CIVIL

29. Do processo legislativo e do texto final da Lei nº 12.965/2014 extraem-se opções normativas deliberadas.

30. A primeira é a centralidade da liberdade de expressão. O art. 2º coloca o respeito à liberdade de expressão como fundamento da disciplina do uso da internet; o art. 3º, I, consagra-a como princípio; e o art. 8º afirma que a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.

31. A segunda é a opção por responsabilização nos termos da lei. O art. 3º, VI, não remeteu a parâmetros administrativos abertos, mas à responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei.

32. A terceira é a reserva de jurisdição como regra originária para responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros. O art. 19 do Marco Civil foi redigido com finalidade expressa: assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Por isso, condicionou a responsabilização civil, como regra, ao descumprimento de ordem judicial específica, com identificação clara do conteúdo apontado como infringente.

33. A quarta é a previsão de garantias procedimentais. O art. 20 buscou conferir transparência à indisponibilização de conteúdo, exigindo comunicação ao usuário, indicação dos motivos e informações que permitam contraditório e ampla defesa em juízo.

34. A quinta é a técnica das exceções legais expressas. Quando o Congresso quis admitir hipótese de remoção extrajudicial, fê-lo por lei formal e em situação delimitada: o art. 21, relativo à divulgação não autorizada de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado. Essa opção demonstra que o legislador sabe criar exceções ao regime judicial quando entende necessário, mas o faz por lei, com hipótese, legitimados e requisitos próprios.

35. A sexta é a delimitação do poder regulamentar. O art. 9º, § 1º, do Marco Civil remete expressamente ao art. 84, IV, da Constituição apenas no contexto da discriminação ou degradação de tráfego, matéria técnica ligada à neutralidade de

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

rede, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Anatel. O legislador não conferiu autorização genérica para que decreto criasse regime de moderação, dever de cuidado, falha sistêmica ou fiscalização administrativa de conteúdo.

36. O cotejo entre o texto enviado pelo Poder Executivo (PL nº 2.126/2011) e a redação final aprovada pelo Congresso Nacional (PLC nº 21/2014) confirma esse desenho. Enquanto a proposta originária remetia a disciplina da discriminação e da degradação de tráfego genericamente à regulamentação, a redação final do art. 9º, § 1º, restringiu-a às atribuições do art. 84, IV, da Constituição, para a fiel execução da Lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Anatel, e somente em duas hipóteses técnicas. O legislador, portanto, deliberadamente estreitou — e não ampliou — o espaço do poder regulamentar conferido ao Chefe do Executivo.

37. Esse arranjo legislativo não impede que o Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição constitucional, module ou reinterprete provisoriamente a incidência do art. 19 diante de insuficiência de proteção a direitos fundamentais. Mas ele impede que o Poder Executivo, sob o pretexto de regulamentar, assuma a função legislativa para criar regime administrativo-sancionatório novo.

38. Postas essas premissas, examinam-se a seguir os vícios de inconstitucionalidade do Decreto nº 12.975/2026, a começar pelo excesso do poder regulamentar (art. 84, IV).

VIII — DO EXCESSO REGULAMENTAR E DA VIOLAÇÃO AO ART. 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO

39. O art. 84, IV, da Constituição autoriza o Presidente da República a expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. A competência é normativa, mas derivada; é instrumental, mas não legislativa; pressupõe lei anterior e deve permanecer contida nos limites materiais desta.

40. O regulamento de execução pode detalhar, operacionalizar, coordenar procedimentos e indicar meios técnicos para cumprimento da lei. Não pode, porém, criar obrigações primárias dirigidas a particulares, estabelecer regime novo de responsabilidade, instituir presunções, definir infrações, ampliar competências administrativas ou deslocar para a Administração a definição de conteúdos sensíveis

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

à liberdade de expressão. Não se trata de simples critério doutrinário: o próprio art. 49, V, da Constituição pressupõe que o decreto possa exorbitar do poder regulamentar e, ao atribuir ao Congresso Nacional a competência para sustá-lo, reconhece que tal exorbitância configura vício de índole constitucional. A ultrapassagem dos limites do art. 84, IV, portanto, não se resolve apenas no plano da legalidade ordinária, mas se projeta diretamente sobre a repartição constitucional de funções entre os Poderes, o que autoriza o controle concentrado.

41. O Decreto nº 12.975/2026 ultrapassa esse limite. Seus dispositivos não se limitam a executar a Lei nº 12.965/2014: criam deveres gerais, dever de cuidado, gestão de riscos, critérios de falha sistêmica, notificação extrajudicial, indisponibilização de conteúdo, obrigações de publicidade, presunções de responsabilidade, autorregulação obrigatória e competências regulatórias da ANPD (art. 19-A), responsabilidade administrativa sancionatória (art. 16-I) e competência de notificação extrajudicial conferida à Advocacia-Geral da União (art. 16-N, § 1º).

42. O argumento ganha densidade a partir do próprio Marco Civil. A única remissão expressa ao art. 84, IV, da Constituição (art. 9º, § 1º) foi cirurgicamente circunscrita à disciplina técnica da discriminação e degradação de tráfego, ouvidos o CGI.br e a Anatel. Onde o legislador quis abrir espaço ao poder regulamentar, fê-lo de modo expresso e delimitado; o silêncio quanto à moderação de conteúdo, ao dever de cuidado e à fiscalização administrativa não é lacuna a ser colmatada por decreto, mas opção normativa a ser respeitada. A lacuna legislativa eventualmente reconhecida pelo STF não se converte em delegação normativa ao Executivo.

43. Não há, na Lei nº 12.965/2014, autorização para que decreto institua regime geral de dever de cuidado, de falha sistêmica, de moderação de conteúdo, de responsabilização administrativa, de publicidade digital ou de fiscalização por autoridade administrativa. Onde não há lei a executar, não há o que regulamentar; e o que o Decreto nº 12.975/2026 faz, nesses pontos, não é executar a lei, mas criar disciplina nova, primária e autônoma, função reservada ao Congresso Nacional.

44. Tampouco o art. 84, VI, *a*, da Constituição ampara o ato impugnado. Tal dispositivo autoriza decreto autônomo apenas sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Não autoriza a imposição de deveres a particulares, nem

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

a criação de regime regulatório para plataformas digitais — que é precisamente o que o decreto faz ao instituir competência externa, com efeitos sobre direitos fundamentais.

45. O Decreto nº 12.622/2025 ilustra o uso legítimo do art. 84, VI, a: designou a Agência Nacional de Proteção de Dados como autoridade administrativa de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, atribuição que a Lei nº 15.211/2025 (ECA Digital) havia previsto. Diferentemente, o art. 19-A não se limita a designar autoridade para competência criada por lei; cria a própria competência. No mesmo sentido, o art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias vedou a atribuição ou a delegação a órgão do Poder Executivo de competência normativa reservada pela Constituição ao Congresso Nacional. O dispositivo confirma que o regulamento não pode inovar onde a lei é exigida: o que a Constituição subtraiu do Executivo não lhe pode ser restituído por decreto.

IX — DA RESERVA LEGAL E DA VIOLAÇÃO AO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO

46. A matéria disciplinada pelos dispositivos impugnados incide sobre campos reservados à lei formal federal: direito civil e comercial; matéria penal e processual, na medida em que categorias criminais são utilizadas como pressuposto de deveres administrativos; informática e telecomunicações; propaganda comercial; proteção e tratamento de dados pessoais; além de repercutir diretamente sobre liberdade de expressão, comunicação social, devido processo legal e direito administrativo sancionador.

47. A competência privativa da União para legislar sobre tais matérias não autoriza o Presidente da República a legislar por decreto. Ao contrário: reforça a necessidade de lei formal, aprovada pelo Congresso Nacional, observadas as garantias do processo legislativo democrático.

48. A criação de responsabilidade por falha sistêmica, presunção de responsabilidade por anúncios e impulsionamentos, dever de indisponibilização, dever de gestão de riscos, obrigações de autorregulação e parâmetros de fiscalização configura disciplina material de direitos e deveres de particulares. Isso é lei em sentido material e deve ser lei em sentido formal. Não por outra razão, a CCJ do Senado, ao reconhecer a juridicidade do PLC nº 21/2014, a fundou precisamente nos atributos de

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

inovação, generalidade e coercitividade — atributos que, à luz do art. 22, I, IV, XXIX e XXX, exigem veículo legislativo. O Decreto nº 12.975/2026 ostenta esses mesmos atributos, mas sem passar pelo processo legislativo constitucional: é lei em sentido material que se pretende impor sem ser lei em sentido formal. A ofensa é direta aos arts. 1º, *caput* e parágrafo único, 2º, 5º, II, 22, I, IV, XXIX e XXX, e 84, IV, da Constituição.

X — DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONALMENTE AFETADAS E DA RESERVA DEMOCRÁTICA DE LEI

49. O Decreto nº 12.975/2026 não incide sobre zona administrativa periférica. Ele alcança, simultaneamente, a responsabilidade civil de provedores, a qualificação de conteúdos como criminosos ou ilícitos, a publicidade digital, o impulsionamento pago, a guarda e o tratamento de dados técnicos, a moderação de conteúdo, a atuação fiscalizatória estatal e o regime sancionatório administrativo.

50. No campo do direito civil e comercial, o decreto cria deveres gerais de conduta, dever de cuidado, presunções de responsabilidade, obrigações de autorregulação e parâmetros de responsabilização de provedores de aplicações. São comandos que interferem diretamente na posição jurídica de particulares, na atividade econômica digital e na disciplina de direitos e deveres entre usuários, provedores, anunciantes e terceiros.

51. No campo penal e processual, embora o decreto não crie tipos penais nem discipline processo penal em sentido próprio, ele utiliza categorias criminais como pressuposto de deveres administrativos de indisponibilização, notificação, encaminhamento de informações e apuração de descumprimento. A identificação administrativa de conteúdo como criminoso, quando convertida em gatilho para consequências jurídicas privadas e estatais, exige moldura legal clara, sob pena de transferir à Administração e a agentes privados uma função que demanda tipicidade, controle jurisdicional e garantias procedimentais.

52. No campo da informática, das telecomunicações e da proteção de dados pessoais, o decreto disciplina registros, porta lógica de origem, funcionamento de aplicações, relatórios de transparência, perfilamento, publicidade, gestão de riscos e atuação da ANPD. Tais matérias estão abrangidas por competências legislativas

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

expressas e por regimes legais próprios, não podendo ser reorganizadas por regulamento sem autorização suficiente em lei formal.

53. No campo da propaganda comercial e das relações de consumo, os arts. 16-K a 16-N disciplinam anúncios, impulsionamentos pagos, publicidade enganosa, abusiva ou fraudulenta e presunções de responsabilidade. Ainda que a proteção do consumidor seja valor constitucional e legal relevante, a definição de deveres, presunções e efeitos jurídicos nessa matéria exige deliberação legislativa, especialmente quando combinada com restrições à circulação de conteúdos.

54. No campo do direito administrativo sancionador, o decreto cria parâmetros de fiscalização, apuração de infrações e cumprimento de deveres por autoridade administrativa. A legalidade sancionatória não admite que elementos essenciais de conduta, competência, procedimento, responsabilização e consequências gravosas sejam definidos por ato infralegal ou por regulamentação administrativa posterior.

55. A exigência de lei formal, nesse contexto, não é formalismo. É garantia democrática. Nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Constituição, todo poder emana do povo, que o exerce por representantes eleitos ou diretamente. Quando a Constituição reserva determinadas matérias à lei, ela reserva sua conformação ao processo legislativo parlamentar, com publicidade, contraditório político, possibilidade de emendas, controle bicameral, participação da maioria e da minoria e responsabilidade democrática perante a sociedade.

56. O Presidente da República possui legitimidade democrática própria, mas não detém competência legislativa geral. Seu poder regulamentar é derivado e instrumental; não substitui a deliberação do Congresso Nacional. Em matéria que afeta a esfera pública digital, a circulação de informações, a liberdade de expressão e a responsabilidade de agentes privados, a reserva legal assume também dimensão de reserva democrática de Parlamento. A disciplina pode ser urgente, necessária e legítima; ainda assim, deve ser editada pela via constitucionalmente adequada: lei formal, com debate público, participação parlamentar e controle democrático, e não decreto regulamentar.

57. A prova inequívoca dessa invasão de competência reside no fato de que a disciplina que o Decreto nº 12.975/2026 instituiu tramitou, por anos, no Congresso

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

Nacional como o Projeto de Lei nº 2.630/2020 (PL das Fake News). O Parecer proferido em Plenário (Rel. Dep. Orlando Silva) contemplava, entre outros, os deveres de análise e atenuação de riscos sistêmicos (arts. 7º e 8º), o dever de cuidado (art. 11), os procedimentos de notificação e moderação (arts. 16 a 19), os deveres de transparência e os relatórios (arts. 20 a 23), a disciplina da publicidade (arts. 26 a 30), a guarda de registros, incluindo as portas de origem (art. 46), as sanções administrativas (art. 47) e o representante legal pessoa jurídica no País (art. 53). O projeto não foi aprovado. Ao reintroduzir por decreto esse mesmo núcleo de obrigações, o Poder Executivo atalhou a via legislativa que os arts. 2º e 49, V, da Constituição reservam ao Congresso.

XI — DOS TEMAS 533 E 987 E DOS LIMITES DA RESSALVA DO ITEM 12 DA TESE

58. A defesa do decreto poderá sustentar que o ato apenas incorporou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 533 e 987 da repercussão geral. Essa leitura, contudo, não afasta a inconstitucionalidade aqui apontada.

59. Nos referidos temas — RE 1.037.396/SP (Tema 987), Rel. Min. Dias Toffoli, e RE 1.057.258/MG (Tema 533), Rel. Min. Luiz Fux, julgamento conjunto concluído pelo Tribunal Pleno em 26 de junho de 2025 —, o STF reconheceu a inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do Marco Civil da Internet, fixando parâmetros transitórios de responsabilização civil dos provedores enquanto não sobrevier nova legislação. O próprio enunciado da tese faz apelo ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do regime vigente.

60. Posteriormente, julgados os embargos de declaração, a decisão transitou em julgado, passando a produzir eficácia *erga omnes* e efeito vinculante (CF, art. 102, § 2º). Por isso, esta ação não rediscute o mérito da tese, mas impugna apenas as inovações que o decreto, a pretexto de implementá-la, introduziu sem lei. Esse ponto é decisivo: no item 12 da tese, o STF apelou ao Congresso Nacional para legislar e, na mesma passagem, ressalvou ao Poder Executivo os poderes dos arts. 84, IV, e 84, VI, "a", "especialmente quanto às funções de regulação, fiscalização e apuração das obrigações impostas aos provedores [...], nos termos desta decisão". É nessa ressalva que o decreto pretende ancorar-se; ela não o sustenta por cinco razões:

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

(i) ressalva que **preserva** poderes não é cláusula que os **amplia**. A fórmula "nos termos desta decisão" é limite, não habilitação: o Executivo conserva os poderes que já tinha, exercidos nos seus contornos constitucionais, sem receber autorização para criar, por decreto, o que a Constituição reserva à lei. Ler a ressalva como delegação normativa seria extrair de uma decisão judicial aquilo que nem o Congresso poderia conceder, uma carta branca para legislar por decreto.

(ii) "regulamentar na forma do art. 84, IV" **pressupõe lei a executar** e essa lei é justamente a que o Supremo pediu ao Congresso. Onde inexiste lei material sobre moderação de conteúdo, dever de cuidado e fiscalização administrativa, não há o que o regulamento execute: regulamento sem lei anterior é, por definição, inovação primária vedada. O próprio apelo ao legislador é a prova mais eloquente, se o Executivo pudesse disciplinar a matéria por decreto, o apelo seria inútil, e a decisão não contém passagem inútil.

(iii) "apuração" **não equivale a "definição de infração e cominação de sanção"**. Fiscalizar e apurar pressupõem infração já definida em lei: são poderes de aplicação, não de criação. O poder de verificar o cumprimento de um dever não traz consigo o de tipificar a conduta, cominar a penalidade e designar a autoridade sancionadora, estes sob reserva legal estrita (art. 5º, XXXIX; art. 37). A ressalva confere ao Executivo, quando muito, a fiscalização do que a lei e a decisão já estabeleceram; não a competência para erigir um direito administrativo sancionador novo.

(iv) o art. 84, VI, "a", **organiza a Administração, sem criar deveres a particulares**. Autoriza dispor sobre funcionamento e competências internas, não impor obrigações, infrações e sanções a provedores e usuários. As "funções de regulação, fiscalização e apuração" a que a ressalva alude recaem sobre as **obrigações que a própria decisão impôs** (as estruturais do item 5: sede e representante, canais de atendimento, autorregulação e transparência), não sobre um regime material de moderação que a decisão não criou; e

(v) o tratamento específico prevalece sobre a ressalva genérica. A decisão construiu a falha sistêmica como hipótese de responsabilização **civil** (item 5.4), sob **controle judicial** (itens 5.5 e 5.6), e **afastou a responsabilidade objetiva** (item

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

11). Esse desenho particular (civil, judicial e subjetivo) não se neutraliza por uma cláusula geral de ressalva de poderes regulamentares: onde a tese disse "civil e judicial", o decreto não pode dizer "administrativo e sancionatório". Acresce que, **transitada em julgado** a decisão, com eficácia *erga omnes* e efeito vinculante, esses limites integram a **coisa julgada**, e o que o Supremo confinou não se amplia por via regulamentar. A ressalva do item 12, lida "nos termos desta decisão", autoriza regulamentar a sua execução, não a reescrever.

61. Há diferença constitucional entre: (i) a interpretação judicial vinculante, de caráter transitório, produzida no âmbito da jurisdição constitucional; (ii) a legislação formal superveniente, deliberada pelo Congresso Nacional; e (iii) o decreto regulamentar editado unilateralmente pelo Executivo. A primeira não autoriza a terceira a ocupar o lugar da segunda. Eventual lacuna legislativa reconhecida por essa Corte não se converte em delegação normativa ao Poder Executivo.

62. A decisão do STF também não instituiu responsabilidade objetiva. Ao contrário, a tese de repercussão geral preservou a necessidade de aferição de culpa, diligência, falha sistêmica ou parâmetros próprios, conforme a natureza do conteúdo e do serviço. O decreto, porém, ao criar presunções, deveres administrativos, autoridade fiscalizatória e procedimentos a serem regulamentados, desloca a discussão do plano civil-jurisdicional para o plano administrativo-sancionatório, sem lei formal.

63. Portanto, ainda que determinados vocábulos do decreto coincidam com a tese fixada pelo STF — como falha sistêmica, autorregulação, canais de atendimento ou anúncios —, isso não legitima sua transformação, por decreto, em regime administrativo de fiscalização, apuração e responsabilização. A decisão judicial pode ser parâmetro de interpretação do ordenamento; não é autorização para decreto criar competência administrativa e deveres primários.

XII — DA RECONFIGURAÇÃO INFRALEGAL DO REGIME DE RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES

64. O Marco Civil, em sua redação originária, adotou regime legal deliberado para a responsabilidade dos provedores por conteúdo gerado por terceiros. O art. 18

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

excluiu a responsabilidade civil do provedor de conexão por danos decorrentes de conteúdo de terceiros. O art. 19, com finalidade expressa de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, condicionou a responsabilidade do provedor de aplicações ao descumprimento de ordem judicial específica, ressalvadas hipóteses legais em contrário. O art. 21 criou exceção legal expressa para divulgação não autorizada de conteúdo íntimo sexual.

65. A decisão do STF nos Temas 533 e 987 alterou a interpretação constitucional do art. 19 enquanto não houver nova legislação. Essa alteração, todavia, ocorreu pela via jurisdicional e dentro dos limites da tese fixada. O Decreto nº 12.975/2026 vai além quando converte a reinterpretação judicial em sistema administrativo geral, com poderes de fiscalização, apuração, regulamentação e presunções.

66. Os arts. 16-B, 16-C, 16-G, 16-J e 16-L são especialmente sensíveis. Eles não apenas reconhecem a possibilidade de responsabilização civil em determinados casos. Eles constroem deveres de prevenção, monitoramento, gestão de riscos, indisponibilização, replicação e presunção de responsabilidade, com atuação de autoridade competente e potencial incidência administrativa. A forma constitucional adequada para compatibilizar a decisão do STF com a arquitetura normativa do Marco Civil é a lei formal. O decreto não pode transformar uma regra transitória de responsabilidade civil fixada em recurso extraordinário com repercussão geral em regime geral de polícia administrativa sobre plataformas digitais.

67. Reforça esse vício a própria natureza das normas que o decreto invoca como esteio. Os arts. 19 e 21 da Lei nº 12.965/2014 integram a Seção III do Capítulo III do Marco Civil, sob a rubrica *Da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros*, e são, em sua inteireza, normas de responsabilidade civil: o art. 19 dispõe que o provedor poderá ser responsabilizado civilmente por danos quando descumprida ordem judicial específica, e o art. 21, que será responsabilizado pelos danos quando, notificado, deixar de indisponibilizar conteúdo íntimo. O suporte e a consequência são o ilícito e o dever de indenizar, apurados pelo Poder Judiciário. Nenhum dos dois dispositivos institui regras de moderação de conteúdo, tampouco regime administrativo de fiscalização, apuração de infrações ou sanção — matéria que, no desenho do Marco Civil, pertence aos termos de uso e à autorregulação dos provedores, e não a comando estatal sancionatório. A própria releitura do art. 19 por

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

essa Corte operou estritamente no registro da responsabilidade civil, aproximando-o da lógica de notificação extrajudicial seguida do dever de indenizar própria do art. 21, sem instituir qualquer regime administrativo. O Decreto nº 12.975/2026, todavia, toma essas normas de responsabilidade civil e a respectiva releitura jurisdicional e as converte em deveres administrativos de moderação, em parâmetros de *falha sistêmica* e em competência fiscalizatória — o que a lei não autorizou e o que o regulamento não pode realizar.

68. O deslocamento da falha sistêmica do plano civil-judicial para o administrativo subtrai do controle jurisdicional matéria que a própria tese a ele reservou (itens 5.5 e 5.6). A avaliação da falha sistêmica, confiada pela decisão ao Judiciário, passa a ser feita pela autoridade competente (art. 16-B, § 2º) e convertida em responsabilidade administrativa (art. 16-I), apurável pela ANPD (art. 19-A). Altera-se, por decreto, a natureza e o foro daquilo que a coisa julgada fixou como civil e judicial, em ofensa à reserva de jurisdição e à inafastabilidade do controle judicial (art. 5º, XXXV).

XIII — DA TÉCNICA DAS EXCEÇÕES LEGAIS EXPRESSAS E DA IMPOSSIBILIDADE DE GENERALIZAÇÃO POR DECRETO

69. O art. 21 do Marco Civil tem valor argumentativo decisivo. Ele demonstra que, quando o legislador quis admitir responsabilização do provedor por não remoção após notificação extrajudicial, fê-lo expressamente, por lei formal, em hipótese específica e delimitada, vinculada à proteção da intimidade sexual. O parecer legislativo do Senado foi claro ao justificar essa opção: conteúdos contendo nudez ou atos sexuais de caráter privado poderiam ser retirados mediante notificação extrajudicial do participante ou de seu representante legal — e não por ordem judicial — para resguardar a vida íntima do cidadão atingido.

70. A existência de exceção legal específica indica que a ampliação de hipóteses de remoção extrajudicial, responsabilização subsidiária ou dever de resposta não pode decorrer de decreto. Exceções ao regime legal de responsabilidade devem ser previstas em lei, não por ato regulamentar.

71. Registre-se, para evitar equívoco, que o vício aqui apontado **não reside na regra material de remoção** — inclusive de conteúdos idênticos já reconhecidos como

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

ilícitos por decisão judicial —, que decorre da própria tese fixada nos Temas 533 e 987 e não é objeto desta ação. O vício está na conversão desse mecanismo, por decreto, em dever administrativo geral, sindicável e sancionável por autoridade da Administração, com prazos, legitimados e procedimentos a serem definidos infralegalmente. Uma coisa é a consequência civil delimitada pela jurisdição constitucional; outra, substancialmente diversa, é o regime de polícia administrativa que o decreto edifica sem lei formal. A proteção contra conteúdos gravemente ilícitos é legítima; o vício está na forma normativa.

XIV — DA AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA DA ANPD

72. A ANPD — Autoridade Nacional de Proteção de Dados, hoje Agência Nacional de Proteção de Dados, na forma da Lei nº 15.352/2026 — foi instituída pela Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) como órgão central de interpretação, orientação, fiscalização e aplicação da LGPD, com competência materialmente vinculada à proteção de dados pessoais e ao tratamento de dados, nos termos dos arts. 1º, 2º, 5º, XIX, e 55-J da LGPD. Sua competência legal é, portanto, setorial e materialmente circunscrita à proteção de dados pessoais. Fora desse campo, a ANPD não detém, em lei formal, a condição de autoridade reguladora geral de plataformas, de conteúdo ou de publicidade, e o princípio da legalidade administrativa (art. 37, *caput*, da Constituição) impede que essa competência lhe seja conferida por ato infralegal.

73. O art. 19-A do Decreto nº 12.975/2026 atribui à ANPD competência para atuar na regulação, fiscalização e apuração de infrações quanto aos direitos dos usuários e ao cumprimento dos deveres dos provedores de aplicações de internet, em especial aqueles previstos nos arts. 16-A a 16-P.

74. O problema é que os arts. 16-A a 16-P não tratam apenas de proteção de dados pessoais. Eles disciplinam moderação de conteúdo, dever de cuidado, falha sistêmica, indisponibilização de conteúdo, publicidade, impulsionamento pago, canais de denúncia, presunções de responsabilidade, autorregulação e gestão de riscos sistêmicos.

75. Transformar a ANPD, por decreto, em autoridade geral de fiscalização de plataformas digitais, conteúdo e publicidade extrapola sua lei de regência.

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

Competência administrativa, especialmente quando regulatória, fiscalizatória e sancionatória, exige previsão legal clara. O princípio da legalidade administrativa (art. 37, *caput*) não permite que a competência de uma autoridade seja ampliada por ato infralegal para matérias que extrapolam a proteção de dados pessoais ou, quando aplicável, a tutela infantojuvenil nos limites estritos de lei específica.

76. A própria remissão do art. 19-A à Lei nº 12.965/2014, à LGPD e à Lei nº 15.211/2025, não supre a deficiência. A Lei nº 12.965/2014 e a LGPD contêm deveres setoriais e normas de proteção, mas não conferem, por si, à ANPD a condição de autoridade reguladora geral de conteúdo, moderação, dever de cuidado, publicidade e responsabilidade civil de provedores. E a Lei nº 15.211/2025 (ECA Digital), voltada à proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital, reforça, a contrario sensu, a tese ora sustentada: quando o legislador quis impor a plataformas digitais deveres de prevenção, gestão de riscos e mecanismos fiscalizatórios em ambiente digital, fê-lo por lei formal, aprovada pelo Congresso Nacional, e em recorte material expressamente delimitado. O Decreto nº 12.975/2026 replica parte desse arsenal de deveres e de fiscalização administrativa, mas o dirige à generalidade dos usuários e dos conteúdos. Aquilo que, no âmbito infantojuvenil, dependeu de lei formal e de recorte material específico não pode ser estendido, por decreto, a todo o universo da comunicação digital.

77. Há, ainda, vício de índole estrutural que torna a solução do decreto não apenas insuficiente, mas incompatível com o próprio modelo de agência reguladora que pretende mobilizar. A Agência Nacional de Proteção de Dados é hoje autarquia de natureza especial, dotada de autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira. Essa autonomia é, em sua origem e em seu reforço, obra de lei formal: a transformação da ANPD em autarquia de natureza especial deu-se pela Lei nº 14.460/2022, sua desvinculação da estrutura direta da Presidência da República consolidou-se já em 2023, e a sua equiparação ao regime das agências reguladoras (Lei nº 13.848/2019), à semelhança da ANATEL e da ANVISA, veio com a Lei nº 15.352, de 25 de fevereiro de 2026 — arranjo concebido precisamente para assegurar-lhe independência e blindá-la da interferência política direta. É significativo, ademais, que essa mesma lei tenha sido o veículo formal escolhido para reaparelhar a ANPD com vistas à fiscalização do ambiente digital exigida pelo Estatuto Digital da

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

Criança e do Adolescente (Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025): quando o legislador quis conferir-lhe competência de supervisão de plataformas, fê-lo por lei formal, e não por decreto.

78. Daí o paradoxo. Competência que não promana de lei, mas de ato do Chefe do Poder Executivo, é, por sua origem, precária e revisível pelo próprio editor do ato, que pode, a qualquer tempo, rever, revogar ou avocar aquilo que instituiu (cf. Lei nº 9.784/1999, arts. 11 a 15). Se a competência da ANPD para regular, fiscalizar e apurar infrações de plataformas decorresse do Decreto nº 12.975/2026, e não de lei, a relação daí emergente seria de subordinação e revisibilidade pelo delegante, exatamente o oposto da autonomia que o regime de autarquia especial foi concebido para assegurar: a agência que a própria lei acabara de desvincular da Presidência da República seria, por decreto, novamente capturável por ela. Para que a ANPD permaneça autônoma, sua competência só pode advir de lei formal; a fonte infralegal, no ponto, não é apenas insuficiente sob o prisma da legalidade, mas incompatível com a independência que a ordem jurídica lhe reconhece. Também por essa razão é inconstitucional a atribuição do art. 19-A.

XV — DA INEXISTÊNCIA DE BASE LEGAL PARA O REGIME ADMINISTRATIVO-SANCIONADOR

79. O art. 19-A, ao atribuir à ANPD competência de regulação, fiscalização e apuração de infrações, ancora-se expressamente no disposto nos arts. 10 a 12 da Lei nº 12.965/2014. A remissão, contudo, não sustenta o regime que o decreto pretende erguer, e o exame do próprio texto legal o demonstra de modo cirúrgico. O art. 12 do Marco Civil é a única norma sancionatória da lei e possui suporte fático fechado: comina sanções — advertência, multa de até dez por cento do faturamento, suspensão e proibição — exclusivamente às infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11, que disciplinam, tão somente, a guarda, a proteção e a disponibilização de registros, de dados pessoais e de comunicações privadas. O catálogo de sanções do art. 12 está, portanto, legalmente atrelado à tutela de dados e registros, e a nada mais.

80. Ocorre que o dever de cuidado, a falha sistêmica na indisponibilização (art. 16-B) e os demais deveres de moderação instituídos nos arts. 16-A e seguintes do decreto descrevem conduta inteiramente diversa daquela dos arts. 10 e 11: não

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

tratam de guarda de registros nem de proteção de dados, mas de remoção de conteúdo de terceiros. Não são, por isso, o suporte fático do art. 12, e por ele não podem ser alcançados. Daí o vício, em sua expressão mais nítida: quem cria o nexo entre a conduta nova — a moderação de conteúdo — e a sanção do art. 12 não é a lei, é o decreto. O regulamento, a pretexto de remeter aos arts. 10 a 12, amplia o suporte fático da norma sancionatória, fazendo incidir o catálogo punitivo sobre hipóteses que o legislador a ele não vinculou — vale dizer, cria tipo infracional por ato infralegal.

81. Tais dispositivos afrontam a legalidade estrita do ilícito administrativo: não há sanção sem lei anterior que a defina, exigência extraída do art. 5º, XXXIX, da Constituição, há muito estendida por essa Corte ao direito administrativo sancionador, e do princípio da legalidade administrativa do art. 37, *caput*. Resulta que a responsabilidade administrativa do art. 16-I e a competência fiscalizatória e de apuração de infrações conferida à ANPD pelo art. 19-A não encontram fundamento nem no Marco Civil — cujo art. 12 está adstrito ao suporte fático dos arts. 10 e 11 — nem na decisão de repercussão geral. O Decreto nº 12.975/2026 preenche esse vazio por conta própria, e é precisamente nisso que viola a reserva legal (arts. 5º, II e XXXIX, 37, *caput*, e 84, IV, da Constituição).

82. Idêntico vício de ausência de base legal atinge o dever de reporte do art. 16-H, que obriga os provedores a encaminhar ao Poder Público o conteúdo e os dados de autoria e materialidade das condutas criminosas, e remete a forma de cumprimento a ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. A tese vinculante não prevê dever de reporte; e o único dever legal de remover e comunicar conteúdo às autoridades é o do art. 27 da Lei nº 15.211/2025, restrito a conteúdos de exploração, abuso sexual, sequestro e aliciamento de crianças e adolescentes. O art. 16-H extrapola esse recorte setorial, pois alcança todas as condutas do art. 16-B, e ainda delega a sua disciplina a ato ministerial, em afronta à reserva legal (arts. 84, IV, e 5º, II) e, na entrega de dados de usuários, ao sigilo e ao devido processo (art. 5º, X, XII e LIV).

XVI — DA ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SEM BASE LEGAL

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

83. Vício análogo, e ainda mais sensível à liberdade de expressão, recai sobre o art. 16-N, § 1º. O dispositivo confere à Advocacia-Geral da União o poder de notificar extrajudicialmente os provedores para indisponibilização de conteúdo de terceiros sempre que a publicidade reputada enganosa, abusiva ou fraudulenta for relacionada a políticas públicas. A AGU não possui, em lei, competência dessa natureza: suas atribuições são fixadas pelo art. 131 da Constituição e pela Lei Complementar nº 73/1993, e cingem-se à representação judicial e extrajudicial da União e à consultoria e ao assessoramento jurídico do Poder Executivo. Em nenhuma delas se contém o poder de dirigir a particulares notificações de remoção de conteúdo, com efeito indutor de indisponibilização. Trata-se de competência criada *ex novo* por ato infralegal, em ofensa à legalidade administrativa (art. 37, *caput*) e à reserva legal.

84. O arranjo é particularmente grave. Ao reservar à AGU justamente a publicidade relacionada a políticas públicas, o decreto entrega ao órgão de representação do próprio Governo o poder de provocar a remoção de conteúdos que tangenciem as políticas governamentais — e o faz sobre conceito de contornos abertos, ainda ampliado pelo § 2º, que presume enganoso o conteúdo que não for claramente identificável pelo usuário como publicidade. O desenho abre flanco a desvio de finalidade e a censura indireta, sob vestes de proteção ao consumidor, com efeito inibidor sobre o debate público.

85. Nem se invoque, a existência da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), cujas competências, fixadas no art. 52 do Decreto nº 12.540/2025, são de representação da União. O parágrafo único do art. 52 dispõe que a representação extrajudicial da União é de caráter pré-processual e não se aplica para fins de atuação em órgãos extrajudiciais de foro decisório. A própria Administração, portanto, limitou a atuação extrajudicial da AGU, vedando-lhe o foro decisório, que é justamente o que o art. 16-N, § 1º pretende criar ao conferir-lhe poder de notificar, com efeito de remoção, conteúdo de terceiro. A distinção é dupla: quanto à matéria, a PNDD tutela interesses da própria União, ao passo que o art. 16-N cuida de publicidade enganosa (art. 37 do CDC), de defesa do consumidor; quanto à natureza, a PNDD representa a União como parte, sob controle do Judiciário, ao passo que o decreto cria poder decisório de remoção sobre terceiro. A representação

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

da União não se confunde com o poder de regular conteúdo alheio por ato próprio, poder de polícia que a lei não confere à AGU e que o Marco Civil reserva à ordem judicial.

XVII — DA LEGALIDADE SANCIONATÓRIA, DA TAXATIVIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

86. O decreto utiliza a expressão parâmetros para fiscalização e apuração de infrações e atribui à ANPD poder de regulação, fiscalização e apuração. Embora nem todos os dispositivos contenham sanção expressa, o desenho normativo é inequivocamente administrativo-sancionatório, pois cria deveres, define condutas esperadas e prevê apuração de descumprimento por autoridade pública.

87. No direito administrativo sancionador, a legalidade possui densidade reforçada. A definição dos deveres essenciais, das condutas infracionais, das sanções, dos sujeitos obrigados, dos critérios de responsabilização e dos elementos procedimentais básicos deve decorrer de lei formal, em termos minimamente determinados.

88. O Decreto nº 12.975/2026 não observa esse padrão. Ele remete à autoridade competente a definição da forma de notificação e contestação, prazos, legitimados e demais procedimentos necessários (art. 16-D, parágrafo único). Além disso, fragmenta a competência normativa e fiscalizatória entre múltiplos centros administrativos ativados por simples decreto — a ANPD, na regulação e apuração de infrações (art. 19-A); o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, na disciplina do encaminhamento de conteúdo ao Poder Público (art. 16-H, parágrafo único); e a Secretaria Nacional do Consumidor, com a Advocacia-Geral da União, na esfera da publicidade enganosa, abusiva ou fraudulenta (art. 16-N e parágrafos). Também permite a avaliação de falha sistêmica a partir de expressões abertas como medidas adequadas de prevenção ou remoção, níveis mais elevados de segurança, circulação massiva e rede artificial de distribuição.

89. Essa combinação de conceitos indeterminados, delegação procedimental e potencial sancionatório compromete a previsibilidade jurídica e o devido processo legal substantivo e procedimental. Em matéria que afeta liberdade de expressão, a exigência de densidade normativa é ainda maior, pois a vagueza normativa produz

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

efeito inibidor antes mesmo da imposição de qualquer sanção. Não basta prever genericamente devido processo em autorregulação ou contestação perante o provedor: quando o Estado cria regime de fiscalização, apuração e responsabilização, é a lei formal que deve estabelecer a moldura básica do procedimento, os limites da autoridade e as garantias do administrado.

XVIII — DA INDETERMINAÇÃO NORMATIVA E DO PROBLEMA DAS CATEGORIAS ABERTAS

90. A proteção do Estado Democrático de Direito é valor constitucional de primeira grandeza. Condutas efetivamente tipificadas como crimes contra as instituições democráticas podem e devem ser reprimidas, inclusive no ambiente digital, nos termos da legislação penal e processual aplicável.

91. O problema constitucional surge quando categorias de intenso conteúdo político-institucional são manejadas administrativamente sem densidade legal suficiente. As expressões que o próprio decreto emprega como pressuposto de deveres — *falha sistêmica, riscos sistêmicos, circulação massiva, rede artificial de distribuição* e *conteúdo criminoso ou ilícito* — não podem funcionar como rótulos autônomos para impor deveres de remoção, fiscalização ou responsabilização sem critérios legais claros e controle procedimental adequado. O ponto é tanto mais grave quanto se observa que, no tocante aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, o decreto não os define: se limita a remeter a tipos penais (art. 286, parágrafo único, e arts. 359-L a 359-R do Código Penal) e a convertê-los, sem mediação legislativa, em gatilho de dever administrativo de indisponibilização e de aferição de falha sistêmica.

92. Há, ainda, uma distinção que o decreto desconsidera. A remissão a tipos penais não autoriza a Administração a ampliar o respectivo alcance por meio de categorias administrativas genéricas. O que é crime deve ser definido por lei penal, com tipicidade estrita; o que gera dever administrativo deve ser definido por lei administrativa, com previsão de conduta, de competência e de procedimento; e o que restringe a liberdade de expressão deve ser disciplinado por lei clara, necessária e proporcional. O Decreto nº 12.975/2026 confunde esses três planos: parte de tipos penais, converte-os em deveres administrativos de indisponibilização e fiscalização e, por essa via, projeta restrições sobre a liberdade de expressão sem a densidade legal que cada um desses planos reclama.

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

93. Sem densidade normativa legal, a qualificação administrativa de um conteúdo como criminoso ou ilícito — sobretudo nas zonas politicamente sensíveis — pode oscilar entre condutas verdadeiramente criminosas e manifestações críticas, opiniões duras, discursos impopulares, sátiras, questionamentos institucionais, jornalismo investigativo ou debate público intenso. A Constituição não permite que essa linha seja traçada primariamente por decreto ou por autoridade administrativa. Por isso, a ação não precisa sustentar que tais conteúdos devam permanecer disponíveis; sustenta, sim, que a definição dos pressupostos jurídicos para remoção, responsabilização, fiscalização e sanção exige lei formal, com critérios objetivos, controles procedimentais robustos e preservação do controle jurisdicional.

XIX — DO EFEITO INIBIDOR SOBRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO

94. A liberdade de expressão é fundamento e princípio do Marco Civil e direito fundamental protegido pelos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição. Esse Supremo Tribunal Federal já assentou que eventuais abusos no exercício da liberdade de expressão e de imprensa devem ser resolvidos a posteriori, por direito de resposta ou reparação, e não por restrição ou censura prévia (cf. ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto), e que a liberdade de expressão é condição do pluralismo de ideias e do próprio funcionamento do sistema democrático, abarcando inclusive a crítica contundente, a sátira e o humor (cf. ADI 4.451/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

95. Em ambiente digital, sua tutela demanda cuidado especial, porque plataformas submetidas a deveres amplos, conceitos vagos e risco de responsabilização tendem a remover preventivamente conteúdos para reduzir exposição regulatória. Esse fenômeno — conhecido como efeito inibidor — não atinge apenas conteúdos ilícitos. Pode alcançar manifestações jornalísticas, acadêmicas, artísticas, satíricas, críticas, políticas ou de interesse público. A incerteza normativa desloca o ônus do erro para o discurso: diante do risco de fiscalização, a plataforma tende a retirar o conteúdo; diante do risco de remoção, o usuário tende a se autocensurar.

96. O Decreto nº 12.975/2026 reconhece parcialmente esse risco ao mencionar liberdade de expressão, sátira, paródia, finalidade informativa, educativa e de crítica. Contudo, as salvaguardas permanecem dependentes de valoração administrativa e

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

privada, sem base legal suficientemente determinada. A liberdade de expressão não pode depender de uma cadeia de avaliações infralegais abertas. A consequência constitucional é clara: o combate a ilícitos digitais deve ser feito por instrumentos legais, com precisão normativa, devido processo e controle jurisdicional.

XX — DA VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES E À PRIVACIDADE

97. A tese vinculante, ao delimitar a incidência do regime mais gravoso, resguardou sob o sigilo das comunicações (art. 5º, X e XII) os provedores de serviços de e-mail, de reuniões fechadas por vídeo ou voz e de mensageria privada, e ainda, em categoria residual, os demais provedores de aplicações que não possuam interferência no fluxo comunicativo e informacional (item 3.4). O Decreto nº 12.975/2026 reproduz a exclusão no art. 16-O, porém em recorte mais estreito que o da decisão vinculante, e com isso expõe comunicações constitucionalmente sigilosas.

98. Em primeiro lugar, o art. 16-O resguarda a mensageria apenas quanto às comunicações interpessoais, sem difusão pública do conteúdo transmitido ou de grupos abertos. As comunicações em grupos privados e fechados, igualmente protegidas pelo sigilo (art. 5º, XII), ficam fora da exclusão e, por isso, sujeitas ao dever de monitorar, identificar, avaliar e gerir os riscos sistêmicos (art. 16-C) — dever que, em si, é inovação, pois a tese (item 10) previu apenas dever de informar, não de monitorar. Impor ao provedor o dever de monitorar o que circula em comunicações privadas equivale a exigir-lhe a devassa do conteúdo sigiloso, em afronta ao art. 5º, X e XII.

99. Em segundo lugar, o decreto omitiu a categoria residual da tese (item 3.4, d), submetendo ao regime provedores que a decisão vinculante havia excluído por não interferirem no fluxo comunicativo e informacional, em restrição, por ato infralegal, de salvaguarda fixada com eficácia erga omnes e efeito vinculante.

100. Em terceiro lugar, o art. 15-A institui dever autônomo de guarda da porta lógica de origem, independentemente de prévia requisição, que recai sobre todos os provedores, inclusive os de serviços sigilosos, que escapam ao art. 16-O. Trata-se de retenção compulsória de dado de identificação não prevista nos arts. 13 e 15 do Marco Civil, que soma à inovação infralegal (reserva legal, arts. 84, IV; 22, IV e XXX; e 5º, II) a ofensa ao sigilo e à proteção de dados (art. 5º, X e XII).

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

XXI — DA VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À PROTEÇÃO DA CONFIANÇA

101. O Decreto nº 12.975/2026, publicado no Diário Oficial da União de 21 de maio de 2026, entra em vigor sessenta dias após a publicação, em 20 de julho de 2026, e impõe, desde logo, obrigações estruturais a um número indeterminado de agentes — provedores, anunciantes, usuários e órgãos públicos. Cria-se, por ato infralegal, um regime jurídico inteiramente novo **antes mesmo de existir a lei** que a Constituição exige para a matéria. Isso compromete a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, dimensões do Estado de Direito tuteladas pelo art. 5º, *caput* e XXXVI, da Constituição.

102. O art. 2º do Decreto apresenta vício específico. A tese vinculante (item 14) conferiu aos provedores o prazo de 60 dias, contados da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, para a implementação das obrigações estruturais. O art. 2º, porém, fixa a vigência em 60 dias contados da publicação do próprio decreto (21 de maio de 2026, com vigência em 20 de julho de 2026), termo anterior ao da carência assegurada pelo Supremo, e antecipa a exigibilidade e a sujeição à fiscalização antes de expirado o prazo garantido pela decisão. Como o decreto foi editado antes do julgamento dos embargos, não poderia alinhar-se a prazo que só viria a ser fixado depois. Há ofensa à segurança jurídica e à boa-fé (art. 5º, caput e XXXVI) e à força vinculante da modulação (art. 27 da Lei nº 9.868/1999). O vício corrige-se por interpretação conforme, no sentido de que a eficácia das obrigações estruturais não se inicia antes de expirado o prazo do item 14, e não por nulidade, que faria o decreto vigorar desde a publicação (regra supletiva da LINDB), em resultado mais gravoso.

103. A insegurança é qualificada por três fatores. Primeiro, a fonte normativa é precária: um decreto que pode ser sustado pelo Congresso Nacional (art. 49, V) ou invalidado por essa Corte. Segundo, os deveres impostos são onerosos e de difícil reversão, exigindo reorganização interna, canais, relatórios e políticas de moderação. Terceiro, os conceitos que disparam responsabilidade são indeterminados, de modo que o destinatário não tem como prever, com segurança mínima, qual conduta o eximirá de sanção. Submeter particulares a um regime dessa natureza, fundado em base normativa instável, contraria a previsibilidade que a ordem constitucional

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

assegura e amplifica o risco de remoções preventivas de conteúdo, de difícil reversão posterior.

XXII — DA VIOLAÇÃO À GOVERNANÇA MULTISSETORIAL PREVISTA NO MARCO CIVIL

104. O Marco Civil consagrou, entre as diretrizes de atuação do Poder Público, mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica. Esse modelo foi expressamente valorizado nos pareceres do Senado, que destacaram o CGI.br como arranjo plural, capaz de reunir diversidade e expertise na gestão da rede. Na disciplina técnica da neutralidade de rede, o art. 9º, § 1º, exigiu inclusive a oitiva do CGI.br e da Anatel.

105. O Decreto nº 12.975/2026, contudo, concentra na autoridade competente — e especialmente na ANPD — poderes de definição, fiscalização, regulamentação e apuração em matéria de plataformas digitais, conteúdo e deveres de cuidado. A substituição da governança multissetorial por autoridade administrativa centralizada, sem lei formal que a institua e delimite, tensiona o próprio desenho institucional do Marco Civil. Não se trata de afirmar que a governança multissetorial impeça regulação estatal; trata-se de reconhecer que eventual modelo regulatório de plataformas digitais deve ser definido por lei, com escolha institucional expressa do Congresso, e não por rearranjo infralegal das competências de autoridade administrativa preexistente.

XXIII — DA MEDIDA CAUTELAR

106. Estão presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/1999.

107. Do *fumus boni iuris*. A plausibilidade jurídica é qualificada e decorre da convergência de vícios autônomos, cada qual suficiente para a procedência: (i) excesso regulamentar e violação ao art. 84, IV; (ii) ofensa à legalidade, à reserva democrática de lei e à soberania popular; (iii) usurpação de competência legislativa e da reserva de Parlamento em matéria de direito civil, comercial, penal e processual, informática, telecomunicações, propaganda comercial e proteção de dados; (iv) ampliação infralegal da competência da ANPD; (v) transformação indevida da tese

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

judicial dos Temas 533 e 987 em regime administrativo-sancionatório; (vi) déficit de taxatividade e violação à legalidade sancionatória; (vii) risco de efeito inibidor sobre a liberdade de expressão; e (viii) violação à segurança jurídica e à proteção da confiança; (ix) ausência de base legal para o regime administrativo-sancionatório, com criação de tipo infracional por ato infralegal, em afronta à legalidade estrita (art. 5º, XXXIX); (x) atribuição, sem lei, de competência à Advocacia-Geral da União para notificar a remoção de conteúdo de terceiros (art. 16-N, § 1º); e (xi) subversão da autonomia da ANPD — autarquia de regime especial —, cuja competência regulatória somente pode advir de lei formal; (xii) violação ao sigilo das comunicações (art. 5º, X e XII), pelos deveres de monitoramento e de guarda que alcançam comunicações privadas (arts. 16-C, 16-O e 15-A); e (xiii) antecipação indevida da eficácia (art. 2º) ante o prazo do item 14 da tese vinculante (art. 5º, XXXVI; art. 27 da Lei nº 9.868/1999). A plausibilidade é reforçada pelos precedentes dessa Corte sobre os limites do poder regulamentar e sobre a vedação à censura.

108. Do *periculum in mora*. A entrada em vigor do decreto, em 20 de julho de 2026, impõe desde logo obrigações estruturais, deveres de organização interna, canais de denúncia, relatórios, políticas de autorregulação, guarda de informações, medidas de prevenção, gestão de riscos e sujeição à fiscalização administrativa. A manutenção da eficácia dos dispositivos impugnados produzirá insegurança jurídica imediata para provedores, usuários, anunciantes, órgãos públicos e autoridades administrativas. Mais grave: criará incentivos para remoções preventivas de conteúdo e consolidará práticas privadas de moderação orientadas por conceitos indeterminados, de difícil reversão posterior, porque o discurso suprimido no período de vigência não se recupera. O risco recai sobre direito fundamental, o que agrava o perigo e recomenda a suspensão imediata.

109. Requer-se, assim, **medida cautelar,** *ad referendum* **do Plenário**, para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados até o julgamento final do mérito, especialmente naquilo em que criam obrigações administrativas, atribuem competências regulatórias e fiscalizatórias à ANPD, permitem apuração de infrações, impõem presunções de responsabilidade, disciplinam notificações extrajudiciais com efeitos vinculantes e autorizam a densificação administrativa de conceitos abertos em matéria de liberdade de expressão. Subsidiariamente, caso não se suspendam

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

integralmente os dispositivos, requer-se cautelar de interpretação conforme, nos termos do pedido final. A suspensão cautelar dos dispositivos impugnados não produzirá vácuo de proteção, pois permanecem plenamente aplicáveis a legislação penal, civil, consumerista, eleitoral, de proteção de dados, de proteção infantojuvenil, o Marco Civil da Internet e a tese vinculante fixada por esse Supremo Tribunal Federal nos Temas 533 e 987.

XXIV — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se:

a) o conhecimento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e, subsidiariamente, caso entendida incabível em relação a algum núcleo normativo, o seu recebimento como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, por fungibilidade, diante da lesão direta a preceitos fundamentais e da inexistência de outro meio eficaz;

b) a distribuição da ação por prevenção, nos termos do Capítulo I;

c) a concessão de medida cautelar, ad referendum do Plenário, para, até o julgamento final do mérito: (i) suspender a eficácia dos arts. 15-A; 16-B, § 2º; 16-C; 16-D; 16-E; 16-F; 16-G, caput; 16-H; 16-I; 16-N; e 19-A, e, por arrastamento, do art. 1º, III, b, e dos arts. 16-K, 16-M e 16-P, bem como dos arts. 16-J e 16-O na estrita medida em que apliquem o regime impugnado; e (ii) conferir interpretação conforme para que o art. 1º, IV, alcance apenas as infrações dos arts. 10 e 11 (art. 12 do Marco Civil), o art. 16-L seja lido como presunção relativa de culpa e o art. 2º não antecipe a eficácia das obrigações estruturais antes de expirado o prazo de 60 dias contado da publicação da ata dos embargos de declaração (item 14 da tese); preservados os arts. 16-A, 16-B, caput e incisos, e 20-A, e a plena incidência das normas legais aplicáveis e da tese vinculante dos Temas 533 e 987;

d) alternativamente, em sede cautelar, a concessão de **interpretação conforme à Constituição** para suspender qualquer leitura dos dispositivos impugnados que produza os efeitos vedados no item *h* infra;

e) a requisição de informações ao Presidente da República, autoridade responsável pela edição do ato impugnado;

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

f) a oitiva do Advogado-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constituição, e do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 103, § 1º, da Constituição;

g) no mérito, a procedência do pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial do Decreto nº 12.975/2026, expungindo do ordenamento — dos dispositivos que conferiu ao Decreto nº 8.771/2016 — os arts. 15-A; 16-B, § 2º; 16-C; 16-D; 16-E; 16-F; 16-G, caput; 16-H; 16-I; 16-N; e 19-A, e, por arrastamento e dependência lógica, o art. 1º, III, b, os arts. 16-K, 16-M e 16-P e os arts. 16-J e 16-O (estes na estrita medida em que apliquem o regime invalidado, preservado o núcleo coincidente com a tese vinculante), com eficácia erga omnes e efeito vinculante, sem prejuízo da eficácia própria da tese de repercussão geral fixada nos Temas 533 e 987 no âmbito jurisdicional;

h) subsidiariamente, no mérito, a **interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto**, para:

h.1) afastar qualquer competência da ANPD para moderação de conteúdo, publicidade, impulsionamento, dever de cuidado, falha sistêmica ou fiscalização de deveres não diretamente vinculados à proteção de dados pessoais ou, quando aplicável, à tutela infantojuvenil nos limites estritos de lei específica;

h.2) impedir que os dispositivos impugnados sejam utilizados como fundamento autônomo para sanções administrativas, multas, penalizações, presunções de responsabilidade ou afetações financeiras sem lei formal específica;

h.3) preservar a exigência de ordem judicial nas hipóteses em que a legislação ou a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal assim exigirem;

h.4) impedir que notificações extrajudiciais gerem dever automático e generalizado de remoção fora das hipóteses legais expressas, de ordem judicial específica ou dos limites estritos da tese vinculante aplicável;

h.5) vedar responsabilização fundada exclusivamente em conceitos indeterminados como falha sistêmica, riscos sistêmicos, circulação massiva, rede artificial de distribuição ou conteúdo criminoso ou ilícito, inclusive quando resultantes de simples remissão a tipos penais, sem densificação legal adequada;

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

h.6) resguardar conteúdos jornalísticos, acadêmicos, artísticos, satíricos, críticos, políticos e de interesse público;

h.7) limitar a atuação administrativa às hipóteses estritamente previstas em lei formal;

h.8) afirmar que eventual modelo regulatório geral de plataformas digitais, com deveres materiais, competências administrativas, procedimentos de fiscalização e consequências sancionatórias, depende de lei formal aprovada pelo Congresso Nacional, não podendo ser instituído por decreto regulamentar; e

h.9) afastar a competência atribuída à Advocacia-Geral da União pelo art. 16-N, § 1º, para notificar a indisponibilização de conteúdo de terceiros, por ausência de previsão legal e por incompatibilidade com o art. 131 da Constituição e com a Lei Complementar nº 73/1993;

h.10) fixar que o art. 1º, IV, ao tratar de parâmetros para fiscalização e apuração das infrações previstas na Lei nº 12.965, alcança exclusivamente as infrações dos arts. 10 e 11 (art. 12 do Marco Civil), e não as condutas de moderação de conteúdo;

h.11) assentar que a presunção do art. 16-L é de culpa, relativa e ilidível, vedada a leitura que a converta em presunção de responsabilidade ou em responsabilidade objetiva (item 11 da tese vinculante);

h.12) assentar que o art. 2º não antecipa a eficácia das obrigações estruturais (item 5 da tese) antes de expirado o prazo de 60 dias contado da publicação da ata dos embargos de declaração (item 14), preservada a força da modulação (art. 27 da Lei nº 9.868/1999);

h.13) vedar que os deveres de monitoramento (art. 16-C) e de guarda de dados (art. 15-A) alcancem comunicações privadas protegidas pelo sigilo (art. 5º, X e XII);

i) a admissão de *amici curiae*, facultando-se a participação de entidades representativas dos setores afetados, dada a relevância e a repercussão da matéria; e

j) a juntada dos documentos que instruem a inicial e, no curso do processo, de pareceres técnicos, estudos legislativos, notas públicas e manifestações

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com

especializadas que auxiliem a compreensão da matéria constitucional, próprios ao caráter objetivo do controle abstrato.

Dá-se à causa o valor de **R$ 1.000,00** (mil reais), meramente para efeitos fiscais, por se cuidar de ação de controle abstrato de constitucionalidade, sem conteúdo econômico imediato aferível.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA
OAB/RJ nº 137.677
OAB/DF nº 28.328
OAB/SP nº 462.972

RODRIGO MAZONI CURCIO RIBEIRO
OAB/DF nº 15.536
OAB/RJ nº 226.571

THIAGO FRANÇA GUIMARÃES
OAB/DF nº 74.509

GUILHERME FIGUEIREDO XARÁ
OAB/DF nº 59.786

GIOVANNA TEIXEIRA TROMBINI COSTA
OAB/DF nº 83.001

ISABELLY DINIS CRUZEIRO
OAB/MG nº 245.447

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ GUSTAVO PERE
A conformidade com a assinatura
https://serpro.gov.br/assinado

SÃO PAULO/SP, Av. Angélica, 321, sala 68, Santa Cecília, CEP 01.227-000
prdnacional25.contato@gmail.com